



■ NÍVEL 01 · MÓDULO 06 · GUIA PRÁTICO

Roteiro de Resposta a Notificação

Auto de Infração | Notificação de Vigilância Sanitária

Leia antes de tudo

Receber uma notificação não é o fim. É o início de um processo administrativo com prazo e regras definidos. O que você faz nas próximas 48 horas define o desfecho.

Passo a passo — as primeiras 48 horas

Momento	Ação obrigatória	Quem
Recebimento do auto	Registrar data e hora do recebimento. Tirar foto do documento antes de qualquer coisa.	RT
Até 4h depois	Informar a direção do hospital / coordenação imediata por escrito (e-mail ou WhatsApp com confirmação).	RT
Até 24h depois	Ler todo o auto com atenção. Identificar: quais itens foram notificados, quais são os prazos, qual a penalidade proposta.	RT
Até 48h depois	Verificar se todos os itens notificados são procedentes. Reunir evidências de conformidade se algum item for indevido.	RT + Gestão
Até 72h depois	Iniciar a elaboração da resposta formal. Não aguarde o prazo final.	RT
Antes do prazo final	Protocolar a resposta no órgão competente com AR (aviso de recebimento). Guardar cópia.	RT + Jurídico

Prazo de resposta

Situação	Prazo padrão	Como contar
Defesa prévia (contestar o auto)	15 dias corridos	A partir do dia do recebimento (inclui finais de semana e feriados)
Recurso (após decisão de primeira instância)	20 dias corridos	A partir da ciência da decisão
Prazo especial (constante no auto)	Conforme descrito no documento	Verificar sempre o auto original — prevalece sobre regra geral

■ Perder o prazo elimina o direito de defesa. Se não tiver certeza do prazo, protocole antes. Prazo não pode ser reaberto administrativamente.

Estrutura da resposta formal

Seção da resposta	Conteúdo
1. Identificação	Razão social do estabelecimento, endereço, CNPJ, número do auto de infração, data do recebimento
2. Contestação de mérito (se aplicável)	Para cada item contestado: argumento técnico-legal com fundamentação na norma específica
3. Reconhecimento e plano de ação	Para cada item procedente: descrição da não conformidade, causa raiz identificada, ação corretiva, responsável e prazo
4. Evidências e anexos	Fotografias, laudos, registros, treinamentos, POPs e qualquer documento que comprove adequação
5. Fechamento	Requerimento de cancelamento ou redução da penalidade. Data, assinatura e carimbo da RT. Assinatura da direção.

Infrações mais frequentes e como contestar / corrigir

Infração notificada	Como contestar se indevida	Como corrigir se procedente
Ausência de RT	Apresentar termo de RT vigente + comprovante de regularidade no CRN	Regularizar contratação formal. Registrar no CRN.
POP desatualizado	Se atualizado: apresentar documento com data de revisão. Se desatualizado: revisar e apresentar novo POP como plano de ação.	Revisar todos os POPs. Implementar ciclo de revisão anual.
Ausência de registro de temperatura	Se há registros: apresentá-los. Se não há: plano de ação com prazo imediato.	Implementar preenchimento diário obrigatório. Nomear responsável.
Ausência de treinamento documentado	Apresentar registros de treinamento existentes.	Realizar treinamento imediato e documentar. Cronograma futuro.